Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

ELEKTRİK PİYASASINDA DEPOLAMA FAALİYETLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 9/5/2021 tarihli ve 31479 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Elektrik Piyasasında Depolama Faaliyetleri Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(1) Tüketiciler tarafından; ilgili şebeke işletmecisi tarafından uygun bağlantı görüşü verilmesi ve aynı ölçüm noktasında olması kaydıyla elektrik depolama tesisi kurulabilir. Ancak, anlaşma gücünden daha yüksek kurulu güçte depolama tesisi kurmak isteyen tüketiciler 28/1/2014 tarihli ve 28896 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinde belirtilen ünite ve sistemleri kurmak ile yükümlüdür."

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

———— • ————

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 12/5/2019 tarihli ve 30772 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 21 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(8) Elektrik dağıtım şirketleri ve dağıtım lisansı sahibi OSB/EB'ler, dengeleme güç piyasası kapsamında verilen acil durum talimatlarının yerine getirilmesi için dağıtım sisteminden bağlı ve Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinin 75 inci maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında olan lisanssız elektrik üretim tesislerini uzaktan kontrol edebilir. İlgili şebeke işletmecisi, acil durumun sona erme zamanından itibaren 15 dakika içerisinde, acil durumun sona erdiğini lisanssız üretim tesisi sahibi gerçek veya tüzel kişilere telefon ve kalıcı veri saklayıcısı ile bildirmekle yükümlüdür. Bildirimden sonra lisanssız elektrik üretim tesisinin yeniden enerjilendirilmesi, lisanssız elektrik üretim tesisi sahibinin sorumluluğundadır."

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin altıncı fıkrasının (a) bendinde yer alan "ikinci" ibaresi "üçüncü" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(4) Üretim ve tüketim tesisinin aynı dağıtım bölgesinde yer aldığı ancak aynı ölçüm noktasında yer almadığı durumlarda, üretim tesisinin üretim tesis sahasında yer alan her türlü yapı ve ekipmanın çalışmasına bağlı oluşacak iç tüketim miktarı, üretim tesisi ile ilişkilendirilen tüketim tesisi veya tesislerinin tüketimlerine eklenmek suretiyle mahsuplaşmaya dahil edilir. Üretim tesisi ile ilişkilendirilen aynı bölgede bir tüketim tesisinin bulunmaması durumunda; üretim tesisinin üretim tesis sahasında yer alan her türlü yapı ve ekipmanın çalışmasına bağlı olarak oluşacak iç tüketim miktarına karşılık gelen tüketim miktarı; abonelik şartı aranmaksızın,

görevli tedarik şirketi tarafından, üretim tesisiyle ilişkili tüketim tesislerine ait abone gruplarına ait en yüksek perakende tek zamanlı aktif enerji bedeli üzerinden üreticiye aylık olarak fatura edilir. Üretim tesisi ile ilişkilendirilen aynı bölgede bir tüketim tesisinin bulunmaması ve ilişkili tüketim tesislerinin iletimden bağlı olması halinde ise; üretim tesisinin üretim tesis sahasında yer alan her türlü yapı ve ekipmanın çalışmasına bağlı olarak oluşacak iç tüketim miktarına karşılık gelen tüketim miktarı; abonelik şartı aranmaksızın, görevli tedarik şirketi tarafından, iletim sistemi kullanıcılarına ait perakende tek zamanlı enerji bedeli üzerinden üreticiye aylık olarak fatura edilir.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin ek 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “elektriksel gücüne kadar” ibaresinden sonra gelmek üzere “kapasite sınırlaması olmaksızın” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“Lisanssız elektrik üretim tesislerinin dengeleme güç piyasası kapsamında talimatlandırılması

EK MADDE 4- (1) Sistem İşletmecisi tarafından verilen acil durum yük atma talimatlarına uymayan lisanssız elektrik üretim tesisleri için ilgili uzlaştırma döneminde verilen talimatın yerine getirilmeyen kısmına tekabül eden üretim miktarı için herhangi bir ödeme yapılmaz. Bu kapsamda ilgisine göre;

a) YEK Kanununa ekli I sayılı Cetvelde yer alan fiyat,

b) 12/6/2026 tarihli ve 11415 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Eki Kararı kapsamında uygulanacak fiyat,

c) Lisanssız üretim tesisinin 28 inci madde çerçevesinde ihtiyaç fazlası enerjiye ilişkin fiyatın belirlenmesinde esas alınan abone grubu ve kademe tarife fiyatı,

kullanılarak görevli tedarik şirketleri ve/veya toplayıcılar tarafından belirlenen tutar, ilgili lisanssız üreticilerden tahsil edilir. Söz konusu tutarlar toplamı, YEK toplam bedeli içerisinde değerlendirilmesini teminen piyasa işletmecisine bildirilir.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Dağıtım sistemine bağlantı anlaşmasına ilişkin ek hükümler

GEÇİCİ MADDE 14- (1) Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinin 75 inci maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında olan lisanssız üreticiler, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altmış gün içerisinde, mevcut bağlantı anlaşmalarının Kurul tarafından onaylanmış olan Lisanssız Elektrik Üreticileri İçin Dağıtım Sistemine Bağlantı Anlaşmasının genel hükümlerine uygun olarak revize edilmesi için ilgili şebeke işletmecisine başvuruda bulunmakla yükümlüdür. Belirtilen süre içerisinde lisanssız üreticiler tarafından anlaşmanın revize edilmesi için başvuru yapılmaması durumunda Kurul tarafından onaylanmış ve yürürlükte olan anlaşma hükümleri kapsamında işlem tesis edilir.

(2) Lisanssız Elektrik Üreticileri İçin Dağıtım Sistemine Bağlantı Anlaşmasının 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (f) ve (g) bentleri kapsamındaki cezai şartlar, 30/4/2027 tarihine kadar uygulanmaz.”

MADDE 7- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8- Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.